

endlich-besser-beraten Gemeinsam ganzheitlich.

Wie wir aus einem starken Versicherungsbestand eine ganzheitliche Beratung für Versicherung, Finanzierung, Vermögen und Immobilien machen und dabei ein gemeinsames Unternehmen und ein Immobilienportfolio aufbauen.

Für
Jan

Von
Oliver

Stand
Oktober 2026



Die Idee in 60 Sekunden

Dein Bestand ist ein Datenschatz: Er zeigt, wer Immobilien besitzt, wer vermietet, wessen Zinsbindung ausläuft und wer Vermögen aufbauen will. Bisher wird daraus nur Versicherung. Gemeinsam machen wir daraus vier Geschäftsfelder.

Versicherung

Bestand pflegen, nachberaten, ergänzen. Courtage und, wo zulässig, Serviceentgelt.

Finanzierung

Anschluss- und Neufinanzierung für Eigentümer im Bestand (§34i).

Vermögen

Finanzanlagen **nur gegen Honorar**, ohne Provisionen (§34h).

Immobilien

Ankaufschancen aus Bestand und Netzwerk, gehalten in einer gemeinsamen VV-GmbH.

Wie wir es aufstellen

- **Jeder eine Holding-GmbH**, die gemeinsam zu je 50 % die **endlich-besser-beraten GmbH** gründen (Versicherung, Finanzierung, Honorar-Anlage, Immobilienvermittlung).
- **Gemeinsame VV-GmbH** für Immobilien, mit niedriger Steuerlast auf Mieten.
- **Dein Bestand wird bezahlt**, nicht verschenkt: Die GmbH kauft ihn Kunde für Kunde zu einer gutachterlich festgelegten Formel.
- **Olivers Anteile unterliegen einem Vesting** über Zeit und Meilensteine. Liefert er nicht, gehen sie zum Nennwert an dich zurück.
- **Start in 2 Wochen** über einen Kooperationsvertrag, die Gründungen laufen parallel.

33,85 %

Steuer auf Gewinne in der GmbH, die reinvestiert werden (statt ca. 48 % im Einzelunternehmen) **R**

15,83 %

Steuer auf Mietüberschüsse in der VV-GmbH mit erweiterter Kürzung **R**

50 / 50

Beteiligung über die Holdings, mit Absicherung für beide Seiten

12.500 €

Kapital je Partner für den Start. Es bleibt als Vermögen in den Gesellschaften.

Was jeder mitbringt

Wir bringen sehr unterschiedliche Dinge ein. Genau das macht die Kombination wertvoll. Und genau deshalb muss die Beteiligung beides fair abbilden.

Jan

Kunden	ca. 800, regional verankert
Umsatz	ca. 160 T€ p. a., davon ca. 100 T€ Bestandscourtage (nach Abgaben) und ca. 60 T€ Neugeschäft und Sonstiges
Abgaben	50 % auf Altverträge an Vorgänger-Makler, Neuabschlüsse frei
Erlaubnis	§34d Versicherungsmakler
Stärken	Kundenbeziehung, Vertrieb, Führung als Bezirksleiter, Pool-Netzwerk
Daneben	PV-GmbH, Overrides als Bezirksleiter (bleiben außerhalb der neuen GmbH)

Oliver

Erlaubnisse	§34d Makler · §34h Honorar-Finanzanlagenberater (alle 3 Kategorien) · §34i Immobiliendarlehen · §34c Nr. 2
Ausbildung	Master in Finance, Accounting & Taxation, Controller
Stärken	Immobilienfinanzierung, Steuer und Bilanz, Investitionsrechnung, Ankaufsanalyse
Anbindung	Fondskonzept (Pool, inkl. Honorarlösungen)
Kunden	kleiner eigener Kreis, geht mit in die GmbH
Immobilien	erstes MFH im Ankauf (privat), Erfahrung im Ankaufsprozess

Schlussfolgerung: Jan bringt heute Zugang und Cashflow. Oliver bringt die Erlaubnisse und das Fachwissen, um daraus **neue** Erträge zu machen: Ohne §34i und §34h kann die GmbH weder Finanzierungen noch Honorar-Anlageberatung anbieten. Darum vergütet das Modell **Bestand, Arbeit und Kapital getrennt**.

Der Bestand verrät, wo das Potenzial liegt

Wir müssen nicht raten. Bestimmte Verträge im Bestand sind klare Signale für Bedarf, den wir heute nicht bedienen.

SIGNAL IM BESTAND	WAS DAHINTER STECKT	ANGEBOT	WER
Wohngebäudeversicherung	Kunde besitzt eine Immobilie	Anschlussfinanzierung, Modernisierung	Oliver
Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht	Kunde ist Vermieter , also möglicher Verkäufer eines MFH. Das ist unsere Ankaufsliste.	Ankauf, Nachfolge, Verkauf	Jan + Oliver
Vermieter ab 65, Erbengemeinschaften	Nachfolge, Verkauf, Vermögensplanung	Gesamtplanung	Jan + Oliver
Bauherren-, Bauleistungsversicherung	Neubau oder Umbau	Finanzierung	Oliver
Familien mit BU und Risikoleben	Absicherung da, Vermögensaufbau fehlt	Sparpläne, Altersvorsorge gegen Honorar	Oliver
Gewerbekunden	bAV, Firmenimmobilien, Gewerbefinanzierung	Gewerbepaket	Jan + Oliver

Drei Standard-Kampagnen pro Jahr

1 Zinsbindungs-Check

Jeden Eigentümer fragen, wann seine Zinsbindung endet, und den Termin erfassen. Das ergibt einen planbaren Strom an Finanzierungsfällen über Jahre.

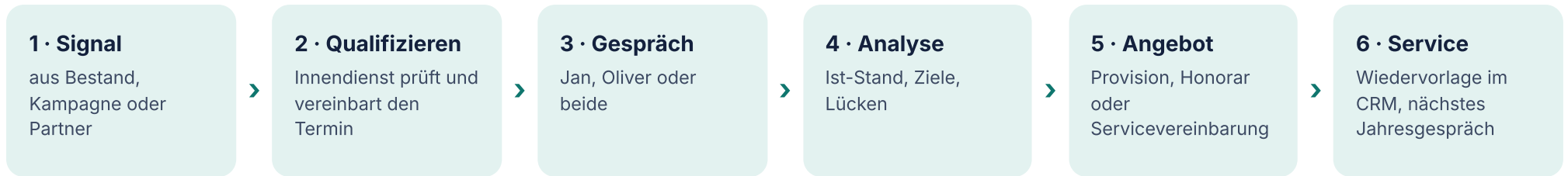
2 Jahresgespräch „360°“

Fester Bestandteil der Versicherungsbetreuung. Vier Fragen sind Pflicht: Immobilien, Zinsbindung, Vermögen, Pläne (Verkauf, Erbe, Ruhestand).

3 Vermieter-Abend in Kall

Themen sind Versicherung von MFH, Nachfolge, Verkauf und Finanzierung. Die Teilnehmer sind genau unsere Ankaufs- und Finanzierungs-Zielgruppe.

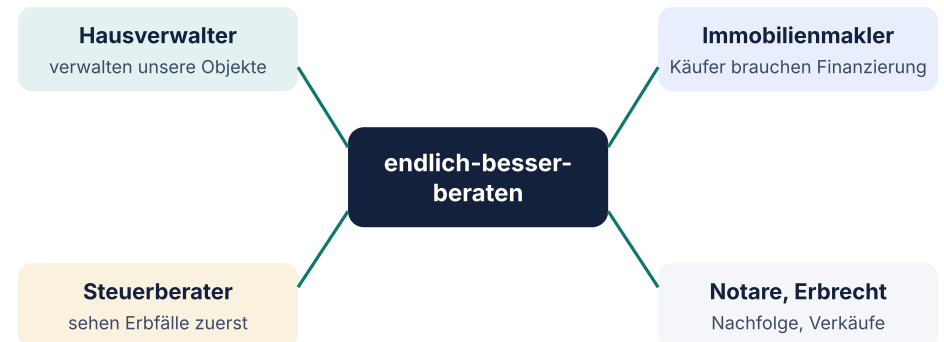
Ein Prozess für alle Sparten



Spielregeln

- **Ein CRM** (Fondsfinanz-MVP) plus eine Pipeline für Finanzierung, Anlage und Ankauf. Jeder Lead bekommt ein Tag für die **Quelle**. Daran hängen später Vergütung und Meilensteine.
- **Innendienst früh einstellen**, auch in Teilzeit. Die Zeit von uns beiden gehört in Beratung und Abschluss.
- **Kennzahlen pro Monat**: Termine, Abschlussquote je Sparte, Finanzierungsvolumen, Honorarumsatz, Ankaufsleads, Anteil der Kunden mit mehr als einer Sparte.
- **Umdeckung nur mit dokumentiertem Kundennutzen**, nie, um Abgaben zu sparen. Das schützt vor Haftung und vor Streit mit den Altmaklern. R

Partnernetz: Win-win statt Kaltakquise



Verwalter bekommen unsere Objekte und geben uns dafür Hinweise auf verkaufswillige Eigentümer. Makler bekommen Verkäufer, wir bekommen ihre Käufer für die Finanzierung.

Achtung: Verdeckte Rückvergütungen an WEG-Verwalter sind rechtlich heikel. Nur offengelegt oder gar nicht. R

Wer was mit welcher Erlaubnis macht

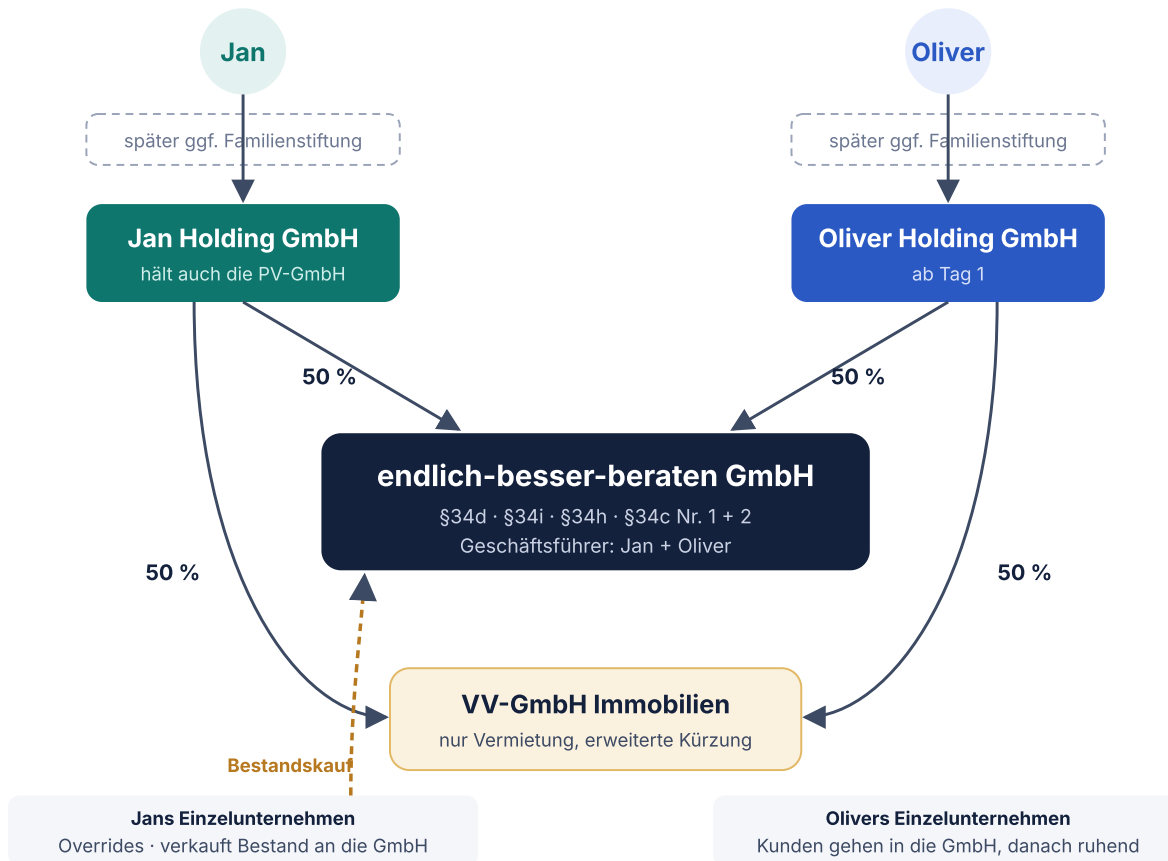
Unsere Haltung: **keine Provisionen bei Finanzanlagen**, dort nur Honorar. Wo es rechtlich geht, ersetzen wir Provisionen auch in anderen Sparten schrittweise durch Honorar oder Serviceentgelt.

SPARTE	ERLAUBNIS (GMBH)	VERGÜTUNG	WAS RECHTLICH ZU BEACHTEN IST
Versicherung	§34d Makler	Courtage, ggf. Vermittlungsentgelt	Beratung gegen gesondertes Honorar erlaubt die Maklererlaubnis nur gegenüber Nicht-Verbrauchern . Bei Verbrauchern sind Vermittlungsentgelte für Nettotarife grundsätzlich anerkannt. Reine Honorarberatung von Verbrauchern ist dem Versicherungsberater vorbehalten, der keine Provision nehmen darf. R
Immobilienfinanzierung	§34i	Bankprovision, ggf. zusätzlich Kundengebühr	Eine Gebühr vom Kunden ist neben der Provision möglich, wenn sie vorab vereinbart und offengelegt ist. Sie wird erst mit Auszahlung des Darlehens fällig (§§655a ff. BGB). Der Titel „Honorar-Immobilienkreditgeber“ erfordert eine gesonderte Erlaubnis. R
Finanzanlagen	§34h Honorar	Nur Honorar oder Serviceentgelt, Nettotarife über Fondskonzept	§34h und §34f schließen sich aus. Zuwendungen Dritter sind verboten bzw. vollständig an den Kunden auszukehren. Gilt für die ganze GmbH, passt aber zu unserer Haltung. R
Immobilienvermittlung	§34c Nr. 1 (neu)	Maklercourtage	Nötig, sobald wir für die Vermittlung eines Verkaufs an Dritte bezahlt werden. Keine Sachkundeprüfung, aber Weiterbildungspflicht. R
Darlehen allgemein	§34c Nr. 2	Provision	Ergänzend für Darlehen außerhalb des Immobilienbereichs.

Umsatzsteuer: Versicherungs- und Kreditvermittlung sind umsatzsteuerfrei. Honorarberatung ist in der Regel umsatzsteuerpflichtig. In einer GmbH mit beidem wird die Vorsteuer aufgeteilt. Das ist lösbar, aber Aufgabe für den Steuerberater. R

Rahmenvereinbarung mit dem Kunden (Maklervertrag, Honorar- und Servicevereinbarung) ist unser Kernprodukt. Sie wird vor dem ersten Einsatz von einem Anwalt für Vermittlerrecht geprüft.

Die Zielstruktur



Holdings

Nehmen Gewinne fast steuerfrei auf (ca. 1,69 %) und investieren sie weiter, vor allem in Immobilien. Später ist eine Übertragung in eine Familienstiftung möglich. **R**

Operative GmbH

Eine Gesellschaft für alle Beratungssparten: gleiche Kunden, eine Marke, eine Erlaubnisinhaberin, ein Datenschutz-Verantwortlicher.

VV-GmbH

Hält nur Immobilien. Keine Provisionen, kein Vertrieb, keine PV über der Grenze, sonst entfällt die erweiterte Kürzung. **R**

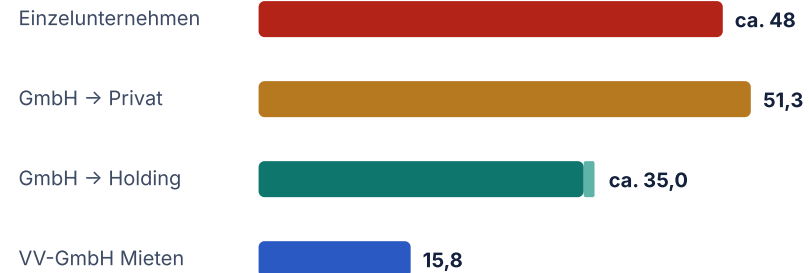
Einzelunternehmen

Jans Overrides als Bezirksleiter bleiben persönlich. Der Bestand wird schrittweise an die GmbH verkauft.

Die Steuerlogik: reinvestieren statt entnehmen

Die GmbH lohnt sich für Geld, das **im System bleibt** und in Immobilien fließt. Was privat zum Leben gebraucht wird, ist im Einzelunternehmen oft günstiger versteuert.

EBENE (HEBESATZ 515 %)	BELASTUNG
Einzelunternehmen: Grenzsteuersatz 42 % + Soli	44,31 %
dazu nicht anrechenbare Gewerbesteuer	+ ca. 4,03 %
Einzelunternehmen gesamt	ca. 48 %
GmbH, Gewinn bleibt im System	33,85 %
GmbH, Ausschüttung an Privat	51,30 %
GmbH, Ausschüttung an die Holding (zusätzlich, auf den ausgeschütteten Betrag)	+ ca. 1,69 %
VV-GmbH mit erweiterter Kürzung	15,83 %



Steuerbelastung in % je Euro Gewinn, vereinfacht. Balkenlänge proportional.
GmbH → Holding: 33,85 % + 1,69 % auf den ausgeschütteten Rest ≈ 34,97 %.

Merksatz: Je mehr Gewinn reinvestiert wird, desto stärker wirkt die Struktur. Pro 100.000 € reinvestiertem Gewinn bleiben gegenüber dem Einzelunternehmen rechnerisch ca. 13.400–14.500 € mehr im System (Grenzbetrachtung). R

Vereinfachte Grenzbetrachtung ohne Kirchensteuer. Ob der Soli voll anfällt, hängt vom Einzelfall ab. Holding-Wert unter der Voraussetzung, dass das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg greift (Beteiligung ab 15 %). Alle Sätze mit Python berechnet. Bestätigung durch den Steuerberater erforderlich. R

Eine operative GmbH für alles, Immobilien getrennt

Warum nicht eine GmbH pro Sparte?

- Jede GmbH braucht **eigene Erlaubnisse, eigene Haftpflicht, eigenen Jahresabschluss**. Die Kosten vervielfachen sich, ohne Vorteil.
- Die Kunden sind dieselben. Eine Gesellschaft heißt ein Vertrag, eine Marke, ein Datenschutz-Verantwortlicher.
- Die Mischung aus umsatzsteuerfreier Provision und steuerpflichtigem Honorar ist in einer GmbH lösbar (Aufteilung der Vorsteuer).
- Eine zweite GmbH lohnt sich erst, wenn die Anlageberatung sehr groß wird oder wir Immobilien in nennenswertem Umfang vermitteln.

Warum die Immobilien getrennt?

Die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, also 15,83 % statt 33,85 % auf Mieten, gibt es nur, wenn die Gesellschaft **ausschließlich** eigenen Grundbesitz verwaltet. Eine einzige Provision in der VV-GmbH kann sie für das ganze Jahr kosten. R

Haftung: so schützen wir den Bestand

- 1 **Vermögensschadenhaftpflicht** mit Deckungssummen deutlich über dem Pflichtminimum, besonders für die Anlageberatung.
- 2 **Gewinne regelmäßig an die Holdings ausschütten** (ca. 1,69 % Steuer). Danach stehen sie nicht mehr im Haftungsvermögen der operativen GmbH.
- 3 **Immobilien nie in der operativen GmbH**, immer in der VV-GmbH.
- 4 **Saubere Dokumentation:** Beratungsprotokolle, Geeignetheitserklärungen, Erstinformation.

Für Immobilienvermittlung (§34c Nr. 1) gibt es keine Pflicht-Haftpflicht. Bei Vermittlungsgeschäft trotzdem eine passende Deckung abschließen. R

50/50 ab Tag 1, mit Absicherung für dich

Warum ab der Gründung und nicht erst bei Erfolg?

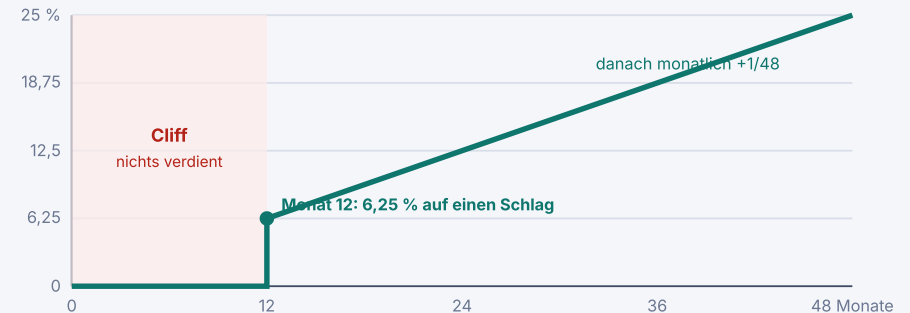
Anteile, die jemand **für seine Arbeit** bekommt, sind steuerlich Arbeitslohn. Besteuert wird der Wert am Tag der Übertragung, auch wenn sie an seine Holding gehen. Werden die Anteile erst übertragen, wenn das Geschäft läuft, kann das eine sechstellige Steuer auslösen, ohne dass Geld fließt. **R**

Bei der **Gründung zum Nennwert**, bevor dein Bestand in der GmbH ist, sind die Anteile nur den Nennwert wert. Dann entsteht weder Lohn noch Schenkung. **R**

Rück-Vesting: so funktioniert es

- Olivers Holding hält die 50 % ab der Gründung.
- Deine Holding bekommt ein **Rückkaufrecht zum Nennwert** auf den Teil, den Oliver noch nicht verdient hat.
- Der verdiente Teil wächst über **Zeit** (Hälfte) und **Meilensteine** (Hälfte).
- Das Vesting startet mit Beginn der Kooperation, also schon in der Übergangsphase.
- Das Rückkaufrecht wird notariell beurkundet. **R**

Zeit-Tranche: 25 % der GmbH über 48 Monate, 12 Monate Cliff



Meilenstein-Tranche: 25 % der GmbH, je 6,25 % pro Ziel

M1	Erlaubnisse der GmbH erteilt, Prozess läuft
M2	10 T€ Umsatz pro Monat aus Neugeschäft und Honorar
M3	20 T€ Umsatz pro Monat aus Neugeschäft und Honorar
M4	vereinbarte Zahl von Kunden in die GmbH übergegangen

Vorschlag als Aufsetzpunkt. Die Umsatzziele messen **nur** Neugeschäft und Honorar, nicht die übernommene Bestandscourtage. Sonst würde allein deine Übertragung Olivers Ziele erfüllen.

Spielregeln auf Augenhöhe

Fairness heißt hier: Die Regeln gelten für beide gleich. Wer aussteigt, unabhängig wer, wird nach denselben Regeln behandelt.

Leaver-Regeln (symmetrisch)

Good Leaver (zum Beispiel Krankheit, einvernehmlicher Ausstieg): Der noch nicht verdiente Teil geht zum Nennwert zurück, der verdiente zum Verkehrswert.

Bad Leaver (zum Beispiel grobe Pflichtverletzung, Wettbewerb): Abschlüsse sind möglich, aber nur in rechtlich zulässigen Grenzen. 

Gemeinsame Entscheidungen

Beide Geschäftsführer sind im Tagesgeschäft handlungsfähig. Nur gemeinsam entschieden werden: Kauf des Bestands, Darlehen, Personal, Ausschüttungen, neue Sparten, Immobilienkäufe.

Patt-Situationen (Deadlock)

Bei 50/50 kann es Patt geben. Lösung: zuerst Mediation. Bleibt es beim Patt, ein geregeltes Ausstiegsverfahren (zum Beispiel ein Shoot-out), damit die Firma nie blockiert ist.

Geschäftschancen

Immobilien-Deals, die aus dem Bestand oder dem gemeinsamen Netzwerk kommen, gehen **in die gemeinsame VV-GmbH**. Private Käufe aus eigener Quelle bleiben frei (zum Beispiel Olivers MFH-Ankauf).

Wettbewerbsverbot

Für beide. Ausdrücklich ausgenommen sind deine Overrides als Bezirksleiter und die PV-Aktivitäten.

Ausschüttungspolitik

Gewinne gehen regelmäßig an die Holdings. Das schützt vor Haftung und finanziert Kaufpreistraten, Immobilien und später die Stiftung.

Dein Bestand wird bezahlt, nicht verschenkt

Würdest du den Bestand einfach in eine 50/50-GmbH einbringen, stiege dadurch der Wert von Olivers Anteilen. Das gilt steuerlich als Schenkung von dir an ihn, mit nur 20.000 € Freibetrag. Außerdem müsstest du den Bestand aus dem Einzelunternehmen entnehmen und versteuern, ohne dass Geld fließt. R

1 · Gutachten

Ein Gutachter legt **einmal** eine Kaufpreisformel fest: Faktor × Jahrescourtage des Kunden (nach Abgabe).



2 · Kunde wechselt

Im Jahresgespräch unterschreibt der Kunde den neuen Vertrag mit der GmbH.



3 · Kaufpreis fällig

Für diesen Kunden wird der Kaufpreis nach Formel an dein Einzelunternehmen fällig.



4 · Ratenzahlung

Die GmbH zahlt in Raten aus der laufenden Courtage. Die Abgaben an die Altmakler gehen mit über.

Was du davon hast

- **Voller Wert** für deinen Bestand, gutachterlich belegt.
- Der schrittweise Übergang **verteilt deinen Veräußerungsgewinn auf mehrere Jahre**. Das dämpft die Progression. R
- Die GmbH schreibt den Kundenstamm ab. Das senkt ihre Steuer.
- **50/50 bezieht sich auf das gemeinsame Unternehmen**, nicht auf dein bisheriges Lebenswerk.

Worauf wir achten müssen

- **Fremdüblicher Preis:** Zu hoch wäre eine verdeckte Gewinnausschüttung an dich, zu niedrig eine Schenkung an Oliver. Deshalb das Gutachten. R
- **Zustimmung der Altmakler** zur Übernahme der 50-%-Abgaben durch die GmbH. Am besten jetzt anfragen.
- **Neugeschäft der Übergangszeit:** Vorab festlegen, ob dieser gemeinsam erarbeitete Bestand zur vollen Formel oder zu einem reduzierten Faktor übergeht.
- Dein Veräußerungsgewinn ist laufender Gewinn, also nicht begünstigt und gewerbesteuerpflichtig mit Anrechnung. R

Kunde für Kunde in die GmbH

Kein Big Bang. Kunden wechseln dann, wenn sie ganzheitlich beraten werden wollen. Für sie wirkt das wie eine natürliche Aktualisierung im Jahresgespräch. Die Marke „endlich-besser-beraten“ bleibt.

- 1 **Bestand analysieren:** Accounts, Abgabestatus, Sparten, Signale.
Oliver arbeitet dabei in deinem Auftrag über einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. R
- 2 **Jahresgespräch** durch dich, mit den vier Pflichtfragen.
- 3 **Interesse an ganzheitlicher Beratung?** Der Kunde unterschreibt bei der GmbH: Maklervertrag, Vollmacht, Rahmenvereinbarung, Datenschutz.
- 4 **Umschlüsselung** der Courtagezusagen auf die GmbH bei Fondsfinanz. Der Kaufpreis für diesen Kunden wird fällig.
- 5 **Beratung:** Finanzanlagen, Finanzierung, Nachberatung Versicherung.
- 6 **Service:** Wiedervorlage, nächstes Jahresgespräch.

Pilot zuerst

20–30 Kunden A mit hohem Potenzial. Danach Leitfaden, Honorarmodell und Zeitaufwand nachschärfen und in Wellen ausrollen.

Neugeschäft

Ab Erteilung der Erlaubnisse läuft Neugeschäft nur noch über die GmbH.
Ausnahme sind deine Overrides.

Ankauf von Kunden-Immobilien: unser Kodex.

1. Offen fragen: „Wir können einen Makler empfehlen **oder** selbst ein Angebot machen.“
 2. Schriftlich offenlegen, dass die Käuferin eine Gesellschaft der Berater ist.
 3. Unabhängige Bewertung. Der Kunde darf ausdrücklich weitere Angebote einholen.
 4. Kein Druck, kein Ankauf aus erkennbarer Notlage, kein Wissen aus der Versicherungsakte für den Preis. R
- Das schützt unseren Ruf in einem regionalen Bestand, in dem jeder jeden kennt.

VV-GmbH jetzt, Stiftung mit Bedacht

Gemeinsame VV-GmbH

- **Gleich im ersten Notartermin mitgründen.** Wenn ein Deal kommt, existiert die Gesellschaft bereits, ist eingetragen und hat ein Konto. „Nächste Woche zum Notar“ wird realistisch.
- **Ungleiches Eigenkapital trotz 50/50:** Wer mehr einbringt, gibt es als verzinstes Gesellschafterdarlehen. Mehr Zins, nicht mehr Stimmrecht.
- **Noch keine eigenen VV-GmbHs pro Person.** Sie kosten laufend Geld und erhöhen das Risiko bei der späteren Stiftung (siehe rechts).
- **Kein gemeinsamer Privatkauf als GbR** mit späterer Einbringung. Das löst erneut Grunderwerbsteuer aus und kann ein privates Veräußerungsgeschäft sein. R
- Die Bank wird trotz GmbH persönliche Bürgschaften verlangen. A

Familienstiftung: der Zeitpunkt entscheidet

- **Deutsch statt Liechtenstein:** Bei Wohnsitz in Deutschland werden die Einkünfte einer Auslandsstiftung meist doch dem Stifter zugerechnet. Hohe Kosten, wenig Vorteil, ungünstige Außenwirkung für Finanzdienstleister. R
- **Früh ist günstiger:** Die Übertragung ist eine Schenkung. Je weniger die Holding dann wert ist, desto weniger Steuer. Wachstum findet danach in der Stiftung statt. R
- **Begünstigtenkreis prüfen:** Die Steuerklasse richtet sich nach dem am entferntesten verwandten Begünstigten. Kinder heißt Steuerklasse I mit 400.000 € Freibetrag, nicht verheiratete Partner heißt Steuerklasse III mit 20.000 €. R
- **Grundstock muss nicht bar sein:** Die Holding-Anteile selbst können das Stiftungsvermögen bilden. Bar fallen vor allem die Einrichtungskosten an. R

Wichtigster Prüfpunkt vor dem ersten Kauf: Grunderwerbsteuer bei der Stiftungsübertragung. Geht eine Holding, die mittelbar Immobilien hält, später in eine Stiftung, kann der Anteilswechsel Grunderwerbsteuer auslösen, in NRW 6,5 %. Eine Befreiung für Schenkungen gibt es, ihre Reichweite muss aber der Steuerberater klären. R

Grundbesitzwert A	800.000 €	2.000.000 €	5.000.000 €
mögliche Grunderwerbsteuer	52.000 €	130.000 €	325.000 €

Bei der 50/50-VV-GmbH ist das Risiko geringer. Wir stimmen ab, dass nicht beide Holdings innerhalb von 10 Jahren übertragen werden, ohne dass das vorher geprüft ist.

Was der Start kostet

Vier Gesellschaften in einem Notartermin: zwei Holdings, die operative GmbH und die gemeinsame VV-GmbH. Kosten für Gesellschaften, die wir gemeinsam halten, teilen wir hälftig.

12.500 €

Kapital je Partner. Es ist nicht verbraucht: Die Holding zahlt damit ihre Einlagen in die operative GmbH (6.250 €) und die VV-GmbH (6.250 €). Das Stammkapital der VV-GmbH zählt später als Eigenkapital für den ersten Kauf.

Gründung, je Partner

ca. 2.000–3.000 €

Notar und Handelsregister, zusätzlich die Gesellschaftervereinbarung mit Vesting. [A](#)

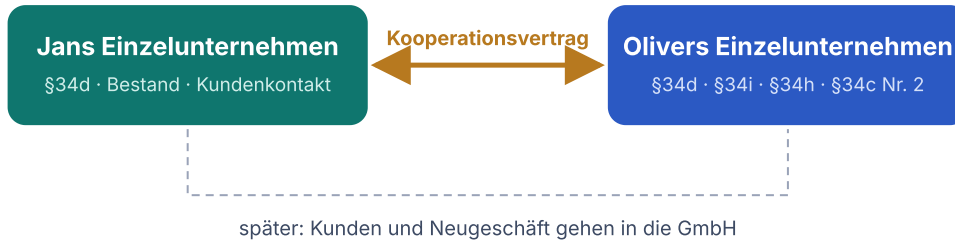
POSITION	JE PARTNER	HINWEIS
Kapital (gebunden, nicht verbraucht)	12.500 €	bleibt Vermögen
Gründungskosten	ca. 2.000–3.000 €	Annahme A
Laufende Kosten pro Jahr (Abschlüsse, Erklärungen, IHK, Konten)	ca. 3.000–5.000 €	Annahme, mit Immobilien mehr A
Erlaubnisse, Haftpflicht, Register der GmbH	offen	Angebote einholen
Gutachten Bestandsbewertung	offen	trägt die GmbH
Später: Familienstiftung	ca. 40–50 T€	grobe Schätzung, Angebot einholen A

Zum Vergleich: Eine eigene VV-GmbH pro Person würde je Partner weitere 12.500 € Kapital binden und laufend ca. 1.500–2.500 € pro Jahr kosten. [A](#) Deshalb erst, wenn die Stiftungsfrage geklärt ist.

Kostenspannen sind grobe Erfahrungswerte (je GmbH ca. 1.000–1.500 € Gründung, 1.500–2.500 € pro Jahr laufend), keine Angebote. Verbindlich sind nur Kostenvoranschläge von Notar und Steuerberater.

Loslegen in 2 Wochen: die Übergangslösung

Wir warten nicht auf Notar und Erlaubnisse. Bis die GmbH steht, arbeiten unsere beiden Einzelunternehmen über einen Kooperationsvertrag zusammen, jeder im eigenen Namen.



Die vier Dokumente für Woche 1

- 1 **Kooperationsvertrag:** ausdrücklich keine Gesellschaft (sonst entsteht unbeabsichtigt eine GbR mit gemeinsamer Haftung) R. Aufteilung der Provisionen nach Lead-Quelle, quartalsweise abgerechnet. Start des Vestings. Absichtserklärung zur Zielstruktur.
- 2 **Vertrag zur Auftragsverarbeitung:** Oliver analysiert den Bestand in deinem Auftrag und nach deiner Weisung, ohne Einwilligung der Kunden. Nutzung für eigene Beratung nur mit Einwilligung. R
- 3 **Einwilligung zur Weitergabe:** kurzes Formular für das Jahresgespräch: „Darf unser Spezialist Oliver Sie kontaktieren?“
- 4 **Vertraulichkeit und Kundenschutz:** keine Abwerbung, falls die Zusammenarbeit endet. Schützt dich beim Öffnen des Bestands.

FÜR KUNDEN UNSICHTBAR

Bestandsanalyse, Segmentierung, Zinsbindungsliste

Gesprächsvorbereitung, Pipeline

Abrechnung zwischen uns

FÜR KUNDEN SICHTBAR (PFLICHT)

Erstinformation des jeweils Beratenden (Status, Erlaubnis, Registernummer) R

Honorarvereinbarung bei Anlageberatung

Einwilligung zur Weitergabe der Daten

So wirkt es für Kunden nahtlos

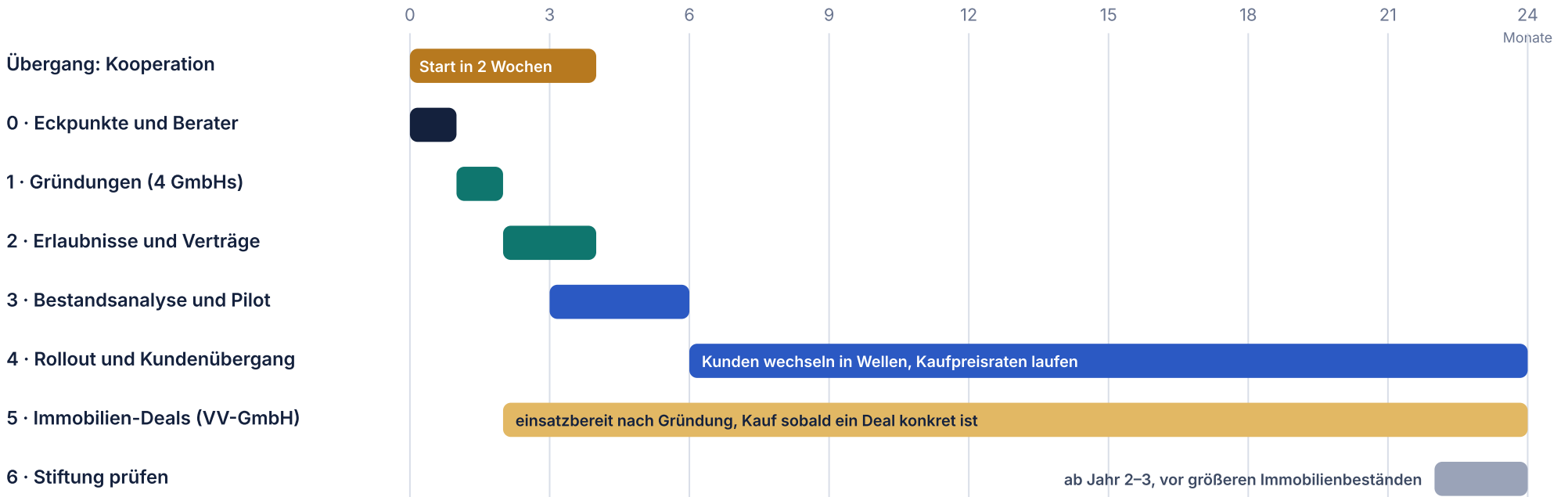
Du bleibst Ansprechpartner. Oliver wird als **Spezialist im Team** vorgestellt. Die Marke bleibt. Kein Auftritt als „GmbH“ vor der Eintragung, bis dahin nur mit dem Zusatz „i.G.“. R

Vergütung in der Übergangszeit

Bei Finanzierungen aus deinem Bestand erhältst du einen Tippgeberanteil an Olivers Provision. Bei Honorar-Anlageberatung zunächst kein Ausgleich, um §34h nicht zu berühren. Das gleicht später die GmbH aus. Umsatzsteuer auf Tippgeberprovisionen klärt der Steuerberater. R

Fondsfinanz-Zugang: Klären, ob Oliver (selbst §34d) als Untervermittler oder Mitarbeiter unter deinem Account angelegt werden kann. A

Der Weg von Woche 1 bis zur Stiftung



Monat 0–1

Eckpunkte unterschreiben.
Steuerberater, Notar, Anwalt für
Vermittlerrecht und IHK-
Vorgespräch. Markenrecherche für
den Namen.

Monat 1–2

Ein Notartermin für alle vier GmbHs.
Wichtig: Die operative GmbH
entsteht, **bevor** Werte hineingehen.

Monat 2–4

Haftpflicht, Erlaubnisse, Register,
Pool-Anbindung, Rahmenvertrag
über den Bestandskauf,
Kundendokumente.

Monat 3–24

Pilot mit 20–30 Kunden, danach
Rollout. Innendienst einstellen.
Vesting quartalsweise
dokumentieren.

Wer macht was, ab sofort

	JAN	OLIVER	GEMEINSAM
Woche 1	Bestandsexport vorbereiten. Bei Fondsfinanz klären, ob Oliver Zugang bekommen kann. Altmakler wegen der Übernahme der Abgaben vorinformieren.	Kooperationsvertrag, Auftragsverarbeitung, Einwilligungsfomular und Kundenschutz entwerfen. Eigene Erstinformation, Haftpflicht und Registereintrag prüfen.	Eckpunkte besprechen und unterschreiben. Termine bei Steuerberater, Anwalt und Notar vereinbaren.
Woche 2	Leitfaden fürs Jahresgespräch freigeben. Die ersten 10 Pilotkunden ansprechen. A	Bestandsanalyse: Wohngebäude, Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht, Zinsbindung, Lebensphasen. Erste Ankaufs- und Finanzierungsliste.	Pipeline mit Tags für die Lead-Quelle aufsetzen. Unterlagen für die Gründung an den Notar.
ab Woche 3	Pilotgespräche, Kunden vorstellen	Erste Beratungen zu Finanzierung und Anlage	Notartermin, Anträge auf Erlaubnisse vorbereiten

Was wir im nächsten Gespräch entscheiden sollten

1 • Grundsatz

Passen 50/50 über Holdings, Rück-Vesting für Olivers Anteile und Kauf des Bestands nach Formel als Rahmen?

2 • Vesting-Details

Gewichtung Zeit zu Meilensteinen, Höhe der Ziele, Leaver-Regeln, Tippgeberanteil in der Übergangszeit.

3 • Rollen und Zeit

Wer verantwortet welche Sparte? Welches Zeitbudget bringt jeder ein? Wann stellen wir Innendienst ein?

4 • Bestand

Neugeschäft der Übergangszeit: volle Formel oder reduzierter Faktor? Welcher Gutachter?

5 • Immobilien

Kapitalrahmen der VV-GmbH, Regel für ungleiches Eigenkapital, Ankaufs-Kodex.

6 • Berater

Welcher Steuerberater, welcher Notar, welcher Anwalt für Vermittlerrecht?

So ist dieses Papier zu lesen

Kennzeichnung

- R** **Rechtliche oder steuerliche Aussage** nach bestem Kenntnisstand. Vor der Umsetzung durch Steuerberater, Notar oder Fachanwalt zu bestätigen.
- A** **Annahme oder Schätzung**, zum Beispiel Kostenspannen, Pilotgröße, Grundbesitzwerte. Keine belegte Zahl, durch Angebote oder Daten zu ersetzen.
- ohne** Angaben aus unseren Gesprächen (Kundenzahl, Umsätze, Erlaubnisse) oder Vorschläge zur Diskussion.

Berechnungsgrundlagen

- Gewerbesteuer-Hebesatz 515 % (vorsichtiger Ansatz für Kall).
- Körperschaftsteuer 15 % + Soli 5,5 %, Gewerbesteuer 3,5 % × Hebesatz, Abgeltungsteuer 25 % + Soli.
- Einzelunternehmen: Grenzsteuersatz 42 % + Soli, Gewerbesteueranrechnung mit Faktor 4,0.
- Grunderwerbsteuer NRW 6,5 %.
- Alle Prozentsätze und Beträge sind mit Python nachgerechnet, nicht im Kopf.

Was dieses Papier ist und was nicht

Es ist eine **Diskussionsgrundlage**, damit wir beide den ganzen Rahmen auf dem gleichen Stand haben, bevor wir Geld für Berater und Notar ausgeben.

Es ist **keine Steuer- oder Rechtsberatung** und ersetzt keine Prüfung im Einzelfall. Gesellschaftsvertrag, Gesellschaftervereinbarung, Bestandskauf, Kundendokumente und Stiftung gehören in die Hände von Steuerberater, Notar und Fachanwalt.

Zahlen zu deinem Bestand beruhen auf unseren Gesprächen und werden in der Bestandsinventur überprüft.

Nächster Schritt

Ein gemeinsamer Termin, um die sechs offenen Entscheidungen durchzugehen. Danach starten wir die Übergangslösung und beauftragen die Berater.